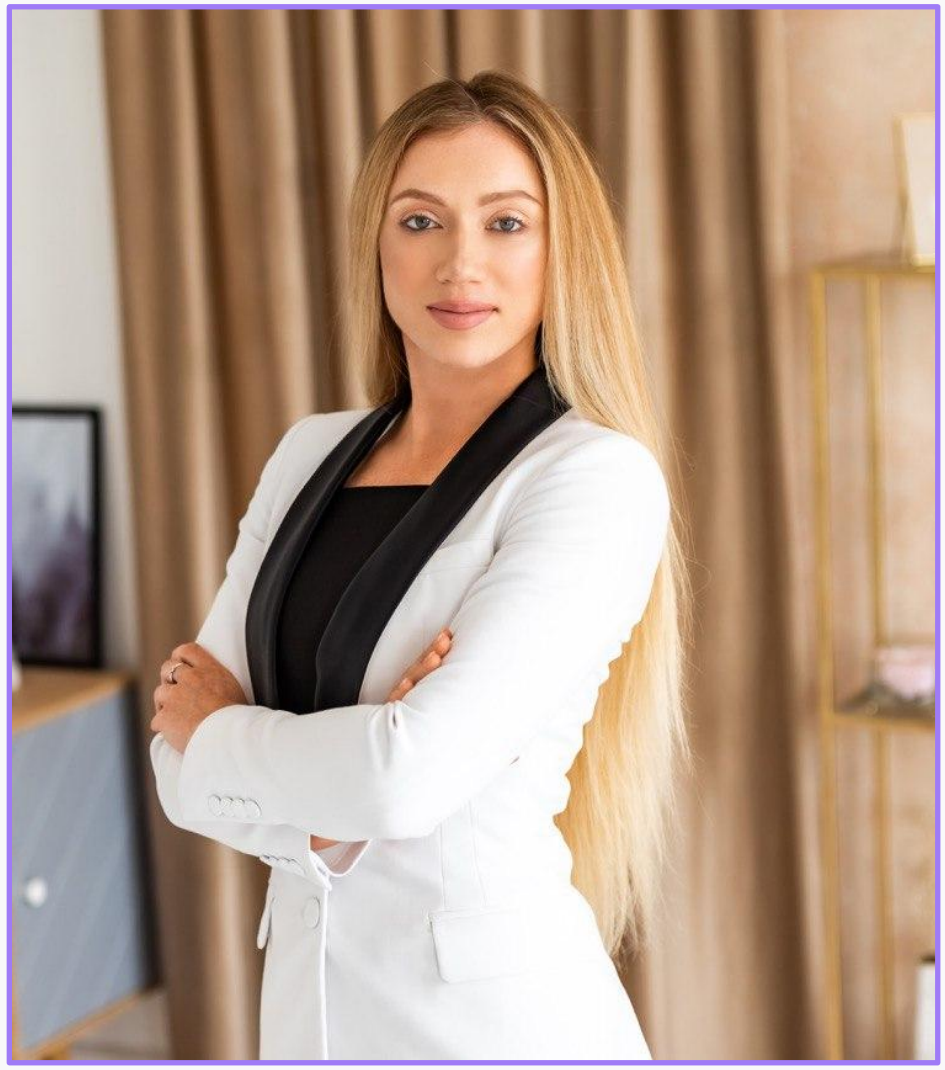
Юридические аспекты использования AI и различных сервисов



Правовое регулирование, персональные данные, интеллектуальная собственность, договоры и ответственность в AI-проектах

Юлия Минакова



- **Юрист Zerocoder**, специалист по digital-праву и IT-проектам
- Адвокат **с 13-летним стажем**
- **5+ лет опыта** в сопровождении IT и онлайн-бизнесов
- Эксперт по 152-ФЗ и защите персональных данных
- Специалист по регистрации **ПО, товарных знаков, ИИ-решений**
- Провожу юридическую экспертизу и аудит цифровых продуктов
- Настраиваю политику конфиденциальности и локальные нормативные акты

Сегодня мы узнаем



- ✓ Как формируется правовое регулирование искусственного интеллекта России и мире.
- ✓ Какие требования применяются к персональным данным и датасетам.
- ✓ Как регулируются права на контент, созданный с использованием AI.
- ✓ Когда требуется маркировка генеративного контента.
- ✓ Как правильно оформлять отношения между заказчиком и исполнителем.
- ✓ Кто несёт ответственность, если AI-система допустила ошибку.
- ✓ Как проверять нормативные акты и юридические документы, предложенные нейросетью.

Как провести первичную правовую проверку AI-проекта

AI В СОВРЕМЕННОМ ПРАВОВОМ ПОЛЕ: ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕГОДНЯ



Искусственный интеллект становится самостоятельным объектом регулирования

Искусственный интеллект — комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека и получать результаты, сопоставимые с результатами интеллектуальной деятельности человека.

К таким решениям относятся

- инфраструктура информационно-коммуникационных технологий
- программное обеспечение
- процессы и сервисы обработки данных
- методы машинного обучения
- системы поддержки и автоматизации принятия решений



В России базовое стратегическое определение искусственного интеллекта закреплено в Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента РФ от 10 октября 2019 года № 490. В 2024 году Стратегия была существенно обновлена.

Использование AI затрагивает несколько отраслей права



В зависимости от назначения системы одновременно могут применяться нормы

- **информационного права** — при создании и эксплуатации информационных систем
- **законодательства о персональных данных** — при обработке сведений о физических лицах
- **права интеллектуальной собственности** — при использовании исходных материалов и результатов генерации
- **договорного права** — при разработке и внедрении AI-решений
- **законодательства о рекламе** — при создании и распространении рекламного контента
- **законодательства о защите прав потребителей** — при взаимодействии AI-сервиса с гражданами
- **трудового права** — при использовании AI для найма, контроля и оценки работников
- **законодательства о коммерческой тайне** — при обработке закрытой корпоративной информации
- **административного и уголовного права** — при возникновении нарушений и общественно опасных последствий

Правовая оценка AI-проекта проводится не по названию технологии, а по характеру совершаемых действий и возникающих последствий.

Почему государства усиливают регулирование AI



Основными причинами являются

- массовое использование генеративных моделей гражданами и организациями
- применение AI для анализа и принятия решений
- обработка больших массивов персональных данных
- возможность создания дипфейков и недостоверного контента
- риски дискриминационных и непрозрачных алгоритмов
- использование объектов интеллектуальной собственности при обучении моделей
- отсутствие очевидного субъекта ответственности за результат работы системы
- применение AI в критически значимых сферах

Задача регулирования — не запретить технологию, а установить требования к её безопасному, прозрачному и ответственному использованию.

Национальная стратегия развития AI до 2030 года

Национальная стратегия, утверждённая Указом Президента РФ № 490, является основным документом стратегического планирования в сфере искусственного интеллекта.

Она определяет

- цели и задачи развития AI в Российской Федерации
- приоритетные направления государственной политики
- меры поддержки российских разработчиков
- развитие вычислительной и исследовательской инфраструктуры
- подготовку специалистов
- создание доверенных и безопасных AI-технологий
- необходимость совершенствования нормативного регулирования



В редакции 2024 года Стратегия ориентирована не только на развитие технологий, но и на достижение технологического суверенитета, внедрение российских решений и формирование системы оценки их безопасности.

Формируется единый государственный центр регулирования AI

В 2025–2026 годах были расширены направления деятельности Минцифры России в сфере искусственного интеллекта.

К ним относятся

- регулирование разработки и применения AI-технологий
- координация разработки и внедрения AI
- формирование государственной политики
- разработка требований к AI-системам
- поддержка российских разработчиков
- формирование единых правил ответственного использования AI
- развитие отечественной инфраструктуры и моделей



В марте 2026 года Минцифры представило единые правила работы с искусственным интеллектом, предусматривающие требования к разработчикам и операторам AI-систем, включая предупреждение дискриминации и ограничение создания противоправного контента.

Отсутствие единого закона об AI не означает отсутствие регулирования

Уже сегодня AI-проекты должны соблюдать требования

- **Федерального закона № 149-ФЗ** «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
- **Федерального закона № 152-ФЗ** «О персональных данных»
- **части четвертой Гражданского кодекса РФ**
- **Закона РФ № 5485-1 «О государственной тайне»** — в соответствующих проектах
- **Федерального закона № 98-ФЗ** «О коммерческой тайне»
- **Федерального закона № 38-ФЗ** «О рекламе»
- **Закона РФ № 2300-1** «О защите прав потребителей»
- **трудового законодательства**
- **законодательства об административной и уголовной ответственности**
- **специальных отраслевых требований**



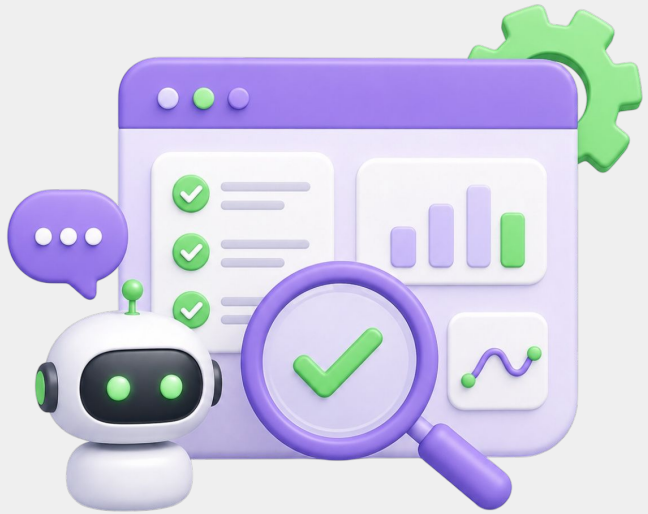
AI не образует “правовой вакуум”. К действиям с использованием AI применяются общие нормы законодательства.

Чем выше возможные последствия, тем строже требования

При оценке AI-проекта необходимо учитывать не только технологию, но и сферу её применения.

Повышенное внимание требуется к системам, используемым

- в медицине
- в банковской и страховой деятельности
- при трудоустройстве
- в образовании
- в государственном управлении
- при идентификации граждан
- в транспортной инфраструктуре
- при формировании юридически значимых рекомендаций
- для обработки биометрических и иных чувствительных данных



Одна и та же модель может иметь разный уровень правового риска в зависимости от сценария использования

AI уже находится в правовом поле

Правовое регулирование искусственного интеллекта в России развивается поэтапно



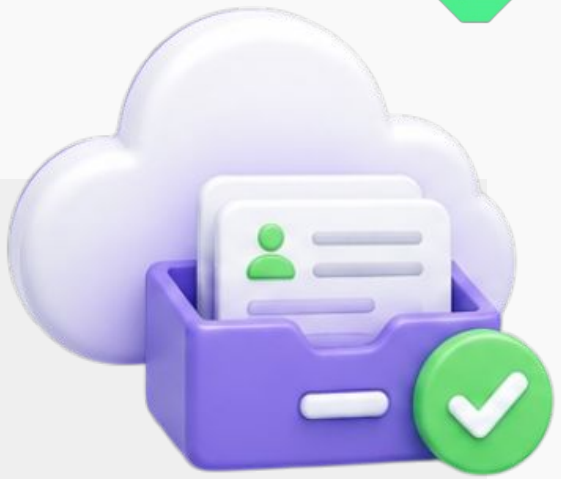
- стратегические документы определяют направления развития
- действующие отраслевые законы уже применяются к AI-проектам
- полномочия государственных органов расширяются
- формируется специальное законодательство
- появляются требования к прозрачности, маркировке и безопасности
- компании разрабатывают внутренние политики использования AI

Поэтому юридическая проверка должна проводиться не после запуска продукта, а на стадии его проектирования.



ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ AI

Что такое персональные данные?



Определение

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ — любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

К персональным данным могут относиться

- фамилия, имя, отчество
- дата рождения
- номер телефона
- адрес электронной почты
- паспортные данные
- адрес регистрации
- IP-адрес
- фотографии
- видеозаписи
- биометрические данные
- сведения о месте работы
- сведения о заработной плате
- история покупок
- переписка
- геолокация
- иная информация, позволяющая прямо или косвенно идентифицировать человека

Кто является оператором персональных данных?

Согласно статье 3 Федерального закона №152-ФЗ,

ОПЕРАТОР ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ — государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующее и (или) осуществляющее обработку персональных данных, а также определяющее цели обработки, состав персональных данных и совершаемые с ними действия.

Оператор определяет

- зачем собираются данные
- какие именно данные необходимы
- кто имеет к ним доступ
- где они будут храниться
- сколько времени осуществляется обработка



Когда AI начинает работать с персональными данными?

Типичные ситуации

- загрузка договора с реквизитами клиента в ChatGPT
- анализ резюме кандидатов
- обработка обращений пользователей
- анализ медицинских документов
- использование CRM в качестве источника данных
- генерация ответов на основании переписки клиентов
- работа с корпоративной базой знаний



Во всех перечисленных случаях необходимо определить

✓ имеются ли персональные данные
✓ имеются ли законные основания их обработки
✓ соблюдаются ли требования законодательства

Правовые основания обработки персональных данных

Согласно статье 6 Федерального закона №152-ФЗ обработка допускается только при наличии законных оснований.

К наиболее распространенным относятся

- согласие субъекта персональных данных
- исполнение договора
- исполнение обязанностей, предусмотренных законом
- осуществление прав и законных интересов оператора
- выполнение государственных функций
- иные основания, прямо предусмотренные законодательством

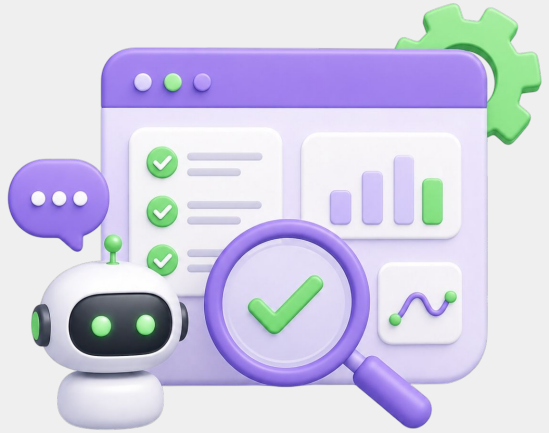


Обработка персональных данных не может осуществляться произвольно

Особенности использования персональных данных при обучении AI

Одной из наиболее сложных правовых тем является использование персональных данных при создании датасетов.

Под датасетом понимается структурированный массив данных, используемый для обучения, тестирования или оценки алгоритмов машинного обучения.



При формировании датасета необходимо учитывать

- наличие законных оснований обработки
- соответствие целей обработки первоначальной цели сбора данных
- соблюдение принципа минимизации данных
- необходимость обезличивания
- ограничения на повторное использование информации

Использование клиентской базы для обучения модели без соответствующих правовых оснований может повлечь нарушение законодательства.

Что такое обезличивание персональных данных?

Согласно статье 3 Федерального закона №152-ФЗ

Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту.

Примеры обезличивания

- удаление ФИО
- замена идентификаторов
- маскирование реквизитов
- агрегирование информации
- псевдонимизация



Важно понимать: Простое удаление фамилии далеко не всегда означает, что данные стали обезличенными

Локализация персональных данных

В соответствии со статьей 18.1 Федерального закона №152-ФЗ

При сборе персональных данных граждан Российской Федерации оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение и извлечение персональных данных с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации.

Данное требование получило название локализации персональных данных.



При использовании зарубежных AI-сервисов оператор обязан оценить соблюдение требований законодательства о локализации и трансграничной передаче данных.

Трансграничная передача персональных данных

Статья 12 Федерального закона №152-ФЗ регулирует передачу персональных данных на территорию иностранных государств.

Перед осуществлением трансграничной передачи оператор обязан оценить

- уровень защиты персональных данных
- наличие установленных законом ограничений
- соблюдение требований законодательства Российской Федерации



Использование зарубежного AI-сервиса может сопровождаться трансграничной передачей персональных данных, если информация передается на серверы, расположенные за пределами Российской Федерации

Уведомление Роскомнадзора

В большинстве случаев оператор обязан уведомить Роскомнадзор о намерении осуществлять обработку персональных данных.

Порядок уведомления установлен **Федеральным законом №152-ФЗ.**

Для подготовки уведомления Роскомнадзор предоставляет электронный сервис (конструктор уведомлений), позволяющий сформировать необходимые документы в соответствии с действующими требованиями.



Отсутствие уведомления в случаях, когда оно является обязательным, может повлечь административную ответственность

Практический пример

AI-бот службы поддержки

Компания внедрила Telegram*-бота.



Пользователь сообщает

- имя
- телефон
- адрес доставки
- номер заказа
- фотографии товара
- текст обращения

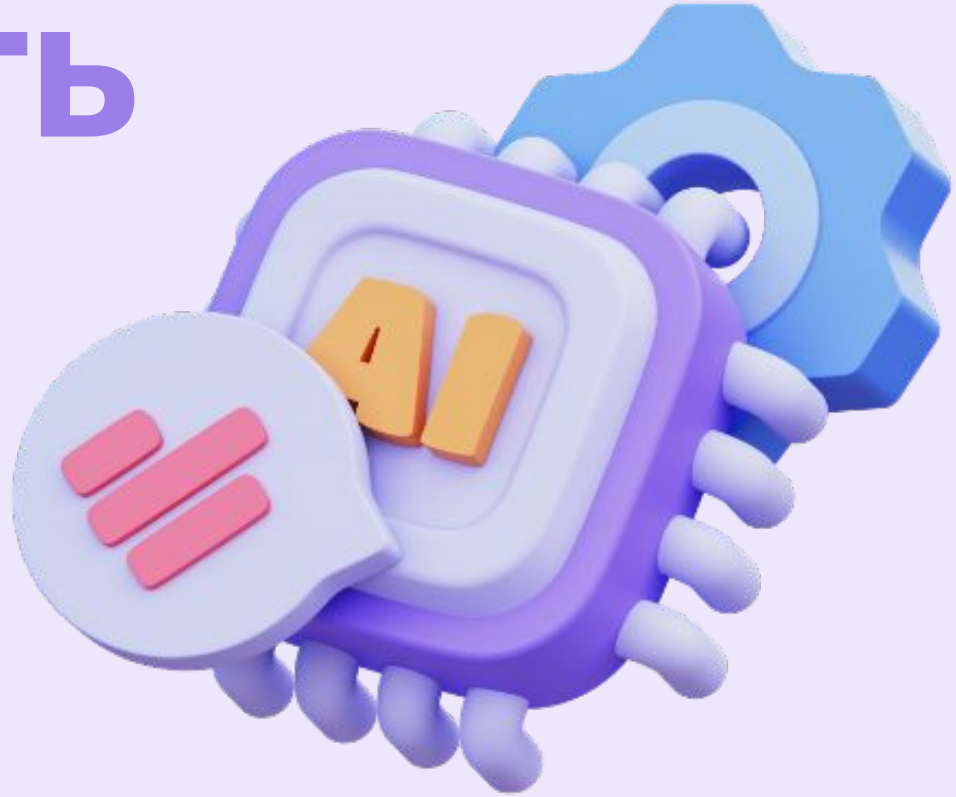
Далее вся переписка автоматически передается в LLM для формирования ответа.

В данном примере необходимо оценить

- ✓ кто является оператором персональных данных
- ✓ имеются ли законные основания обработки
- ✓ требуется ли уведомление Роскомнадзора
- ✓ соблюдаются ли требования локализации
- ✓ осуществляется ли трансграничная передача данных
- ✓ соответствует ли объем собираемых данных заявленной цели

**Данный сервис недоступен или частично недоступен на территории РФ. Упоминание данного сервиса используется исключительно в образовательных и информационных целях и не является продвижением или призывом к использованию*

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И AI



Искусственный интеллект и интеллектуальная собственность



Развитие генеративного искусственного интеллекта поставило перед правом ряд новых вопросов.

При использовании AI возникают вопросы

- кому принадлежат результаты генерации
- можно ли использовать созданный контент в коммерческой деятельности
- нарушаются ли права третьих лиц при обучении моделей
- кто отвечает за нарушение авторских прав
- можно ли зарегистрировать исключительные права на результат работы AI

На сегодняшний день многие из этих вопросов продолжают формироваться в судебной практике и законодательстве.

Что является объектом авторского права?

Согласно статье 1259 Гражданского кодекса РФ

Авторским правом охраняются

- литературные произведения
- статьи
- книги
- музыкальные произведения
- фотографии
- произведения живописи
- архитектурные проекты
- аудиовизуальные произведения
- программы для ЭВМ
- иные результаты творческой деятельности



Охраняется не идея, а форма её выражения

Кто признаётся автором произведения?

Статья 1228 Гражданского кодекса РФ устанавливает

Автором результата интеллектуальной деятельности признаётся гражданин, творческим трудом которого создан такой результат.

Из данного положения следует важный вывод.

На сегодняшний день российское законодательство не признаёт искусственный интеллект субъектом права.



Следовательно

- AI не может являться автором
- AI не может обладать авторскими правами

AI не может самостоятельно распоряжаться исключительными правами

Можно ли использовать AI при создании произведения?

Использование искусственного интеллекта само по себе не исключает возникновения авторских прав.

Юридическое значение имеет степень творческого участия человека.

Если человек

- определяет творческий замысел
- формулирует задачи
- осуществляет подбор материалов
- редактирует результат
- принимает окончательные решения



такой результат может рассматриваться как созданный при творческом участии автора

Если же произведение полностью сформировано автоматически без творческого вклада человека, вопрос о правовой охране остается дискуссионным

Использование AI-контента в коммерческой деятельности

Использование текста, изображения, видео или программного кода, созданных при помощи AI, требует оценки нескольких обстоятельств.

Необходимо учитывать

- условия использования конкретного AI-сервиса
- наличие ограничений в пользовательском соглашении
- происхождение исходных материалов
- степень участия человека в создании результата
- возможность нарушения прав третьих лиц

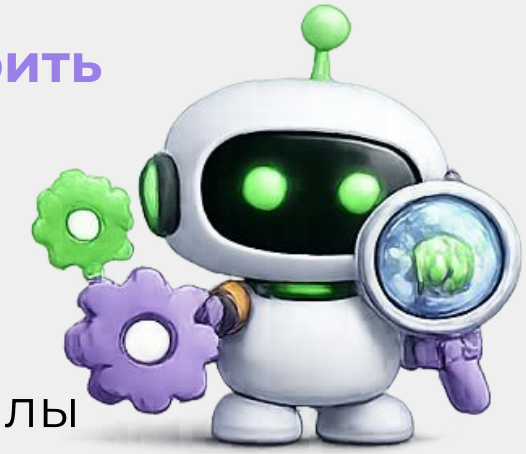


Сам факт генерации контента не означает автоматического возникновения исключительных прав

Пользовательское соглашение AI-сервиса

Правовой режим результатов генерации во многом определяется условиями использования соответствующей платформы.

Перед коммерческим использованием рекомендуется проверить



- кому принадлежат права на результат генерации
- допускается ли коммерческое использование
- имеются ли ограничения по распространению
- сохраняет ли сервис право использовать загруженные материалы
- допускается ли использование результатов для обучения моделей

Условия использования различных AI-платформ могут существенно отличаться

Использование объектов интеллектуальной собственности при обучении AI

Одним из наиболее обсуждаемых вопросов является использование произведений, защищённых авторским правом, для обучения моделей искусственного интеллекта.

Возникают вопросы

- ? требуется ли согласие правообладателя
- ? считается ли обучение модели использованием произведения
- ? является ли такое использование допустимым без лицензии
- ? возникает ли нарушение исключительных прав



В настоящее время единый подход в мировой практике ещё не сформирован

Использование изображения гражданина

Помимо авторских прав необходимо учитывать положения статьи 152.1 Гражданского кодекса РФ.

Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина допускаются, как правило, только с его согласия.

Это правило применяется независимо от того

- ✓ создано ли изображение фотографией
- ✓ обработано ли оно нейросетью
- ✓ использовалась ли технология замены лица
- ✓ создан ли дипфейк



Использование товарных знаков

При генерации контента AI может использовать обозначения, сходные с зарегистрированными товарными знаками.

Необходимо учитывать **положения части IV Гражданского кодекса РФ**.

Использование товарного знака без согласия правообладателя **может повлечь гражданско-правовую ответственность.**

Особое внимание следует уделять

- рекламным материалам
- упаковке продукции
- фирменному стилю
- интерфейсам цифровых продуктов



Пример из практики

Генерация рекламных материалов

Компания использует генеративную модель для создания рекламных изображений.

Нейросеть формирует изображение, содержащее

- узнаваемый товарный знак
- элементы фирменного стиля конкурента
- персонажа, защищённого авторским правом



Перед публикацией необходимо оценить

- нарушаются ли исключительные права правообладателя
- имеется ли риск смешения товаров
- используется ли объект интеллектуальной собственности без разрешения
- может ли возникнуть ответственность за нарушение исключительных прав

Использование AI не освобождает пользователя от обязанности соблюдать требования гражданского законодательства

Программный код, созданный AI



AI активно используется при разработке программного обеспечения.

При использовании сгенерированного кода рекомендуется учитывать

- ✓ условия лицензии AI-платформы
- ✓ возможное совпадение с существующими программными решениями
- ✓ соблюдение условий open source-лицензий
- ✓ необходимость проведения технической и юридической проверки кода

Для коммерческих проектов рекомендуется проводить внутреннюю экспертизу результатов генерации

AI не гарантирует оригинальность результата

Даже при уникальном запросе AI может сформировать результат, содержащий элементы существующих произведений.



Поэтому перед использованием рекомендуется проверять

- уникальность текста
- происхождение изображений
- использование объектов интеллектуальной собственности
- наличие сходства с зарегистрированными товарными знаками
- соблюдение лицензионных ограничений

Ответственность за использование результата несёт лицо, принимающее решение о его публикации или внедрении

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ AI-СЕРВИСОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Использование AI-сервиса имеет самостоятельное правовое значение

При направлении запроса в AI-сервис пользователь не просто применяет программный инструмент, а передаёт информацию владельцу соответствующей цифровой платформы для автоматизированной обработки.

В зависимости от функционала сервиса могут осуществляться

- получение и запись пользовательского запроса
- загрузка и хранение файлов
- анализ текста, изображений, аудио и видео
- передача информации между различными сервисами
- сохранение истории взаимодействия
- использование запросов для улучшения алгоритмов
- формирование и предоставление результата генерации



Правовые последствия определяются не только законодательством, но и условиями использования конкретной платформы

Пользовательское соглашение определяет условия доступа к платформе

Пользовательское соглашение — договор между владельцем цифрового сервиса и пользователем, устанавливающий порядок предоставления доступа, права и обязанности сторон, ограничения использования и основания прекращения обслуживания.

Присоединение к соглашению обычно осуществляется путём

- регистрации
- установки отметки о согласии
- начала использования сервиса
- оплаты тарифа
- совершения иного действия, указанного владельцем платформы



С точки зрения российского права такие отношения могут квалифицироваться как договор присоединения в соответствии со статьёй 428 ГК РФ

До начала профессионального использования AI-сервиса следует установить

- ✓ Кто является владельцем и оператором платформы.
- ✓ В какой юрисдикции зарегистрирован поставщик.
- ✓ Где осуществляется обработка и хранение информации.
- ✓ Может ли сервис использовать запросы для обучения моделей.
- ✓ Допускается ли передача данных третьим лицам.
- ✓ Кому принадлежат права на результаты генерации.
- ✓ Разрешено ли коммерческое использование результата.
- ✓ Какие категории информации запрещено загружать.
- ✓ Как ограничивается ответственность владельца сервиса.
- ✓ В каком порядке разрешаются споры.



Наличие платного тарифа само по себе не означает, что сервис принимает на себя обязательства по сохранению конфиденциальности или исключает использование данных для развития модели

Место регистрации сервиса влияет на правовую оценку, но не является единственным критерием

При использовании зарубежного AI-сервиса необходимо проверить

- страну регистрации владельца
- место расположения серверов
- применимое право
- возможность трансграничной передачи персональных данных
- наличие договорных гарантий конфиденциальности
- доступность механизмов предъявления требований
- ограничения, связанные с санкционным и экспортным регулированием

При использовании российского сервиса также необходимо проверять

- фактическое расположение инфраструктуры
- привлечение иностранных подрядчиков
- условия обработки данных
- соблюдение требований информационной безопасности
- наличие сервиса в реестре российского программного обеспечения, если это требуется для конкретного проекта



Российское происхождение сервиса не означает автоматического соответствия всем требованиям конкретного заказчика

Передача информации в AI может являться её предоставлением другому лицу

Если пользователь загружает в сервис информацию клиента, работодателя или заказчика, доступ к ней потенциально получает владелец платформы либо привлечённый им обработчик.

Это имеет значение при передаче

- персональных данных
- коммерческой тайны
- сведений, охраняемых NDA
- внутренних документов
- программного кода
- финансовой информации
- сведений ограниченного доступа



Наличие технического доступа внешней платформы должно учитываться при определении правовых оснований передачи информации

Что такое коммерческая тайна

Согласно статье 3 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»

Коммерческая тайна — режим конфиденциальности информации, позволяющий её обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке либо получить иную коммерческую выгоду.

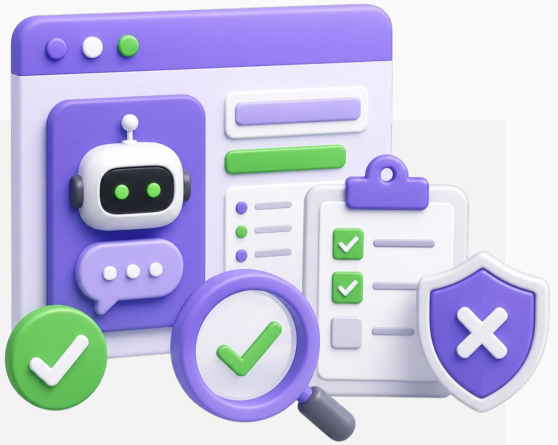
К такой информации могут относиться

- бизнес-модели
- базы клиентов
- финансовые показатели
- внутренние регламенты
- исходный код
- алгоритмы
- стратегии продвижения
- условия договоров
- техническая документация



Для получения правовой охраны недостаточно назвать информацию секретной: организация должна ввести и фактически соблюдать режим коммерческой тайны

Организация вправе установить внутренние правила работы с нейросетями



Корпоративная политика использования AI — локальный документ, определяющий допустимые способы применения искусственного интеллекта работниками и подрядчиками.

В такой политике рекомендуется закрепить

- перечень разрешённых AI-сервисов
- запрещённые категории информации
- правила обезличивания
- порядок согласования новых инструментов
- требования к проверке результатов
- правила хранения истории запросов
- ответственность работников
- порядок сообщения об инцидентах
- случаи обязательного участия юриста
- или специалиста по безопасности

Политика должна быть согласована с действующими трудовыми договорами, локальными актами и режимом коммерческой тайны

Правовые риски зависят от способа развёртывания

Публичная облачная модель

Доступна неопределённому кругу пользователей и работает на инфраструктуре поставщика. Контроль пользователя над обработкой данных ограничен условиями сервиса.

Корпоративная модель

Предоставляется организации на основании отдельного договора. Может предусматривать специальные требования к безопасности, хранению данных и неиспользованию запросов для обучения.

Локальная модель

Развёртывается на оборудовании пользователя или заказчика. Снижает риски передачи данных внешнему поставщику, но не освобождает от требований к безопасности, лицензированию и персональным данным.

Выбор архитектуры должен соответствовать категории обрабатываемой информации и уровню правового риска

Государства стремятся обеспечить различимость AI-контента

Маркировка AI-контента — размещение визуального, текстового, звукового либо машиночитаемого обозначения, позволяющего установить, что материал полностью или частично создан или изменён с использованием искусственного интеллекта.

Маркировка может применяться для

- противодействия дипфейкам
- защиты граждан от введения в заблуждение
- повышения прозрачности рекламы
- ограничения распространения дезинформации
- установления происхождения цифрового материала



В Российской Федерации регулирование маркировки AI-контента активно формируется: соответствующие инициативы и проекты предусматривают специальные требования прежде всего к синтетическим фото- и видеоматериалам. Статус конкретного требования необходимо проверять на дату публикации контента

Использование AI должно быть закреплено не только технически, но и юридически

Когда специалист разрабатывает AI-решение для клиента, необходимо определить

- какой договор заключается
- кто предоставляет данные
- кому принадлежат результаты
- кто отвечает за безопасность
- как принимается готовый продукт
- кто несёт риски ошибочного ответа AI
- в каких пределах отвечает исполнитель



В следующем блоке рассмотрим договоры, риски и ответственность в AI-проектах

ДОГОВОРЫ, РИСКИ
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В AI-ПРОЕКТАХ



Использование AI не образует самостоятельный вид договора

В российском законодательстве отсутствует отдельный договор на создание или внедрение искусственного интеллекта.

Правовая квалификация отношений зависит от того, какой результат должен предоставить исполнитель и какие действия он обязан совершить.

AI-проект может включать

- разработку программного обеспечения
- настройку готового AI-сервиса
- интеграцию модели с информационными системами заказчика
- разработку чат-бота или AI-агента
- обработку и подготовку данных
- консультирование
- техническую поддержку
- предоставление лицензии
- передачу исключительных прав



Поэтому договор должен описывать не технологию в общем виде, а конкретные обязательства сторон и ожидаемый результат.

Вид договора зависит от содержания обязательства

Договор подряда применяется, если исполнитель обязан создать и передать заказчику определённый материально выраженный результат работы.

Договор возмездного оказания услуг применяется, если основное обязательство заключается в совершении действий или осуществлении деятельности, а не в создании гарантированного результата.

Лицензионный договор предоставляет право использования объекта интеллектуальной собственности в установленных пределах.

Договор об отчуждении исключительного права предусматривает передачу исключительного права в полном объёме.



На практике один AI-проект может одновременно включать все перечисленные элементы

Техническое задание определяет границы обязательств исполнителя

В техническом задании рекомендуется указать

- назначение AI-системы
- пользовательские сценарии
- перечень функций
- источники данных
- используемые интеграции
- допустимые и запрещённые действия системы
- требования к скорости и доступности
- порядок обработки ошибок
- требования к информационной безопасности
- формат передачи результата
- критерии тестирования и приёмки



Формулировка «разработать умного AI-ассистента» не позволяет объективно установить, соответствует ли результат ожиданиям заказчика

Вероятностный характер системы необходимо учитывать в договоре

Генеративные модели могут

- формировать различные ответы на одинаковые запросы
- допускать фактические ошибки
- не учитывать полный контекст
- неправильно интерпретировать данные
- генерировать недостоверные ссылки
- зависеть от обновлений внешнего сервиса

Поэтому в договоре следует определить

- ✓ допустимый уровень качества
- ✓ методы тестирования
- ✓ перечень критических ошибок
- ✓ обязательность проверки человеком
- ✓ сценарии, в которых автоматический ответ запрещён
- ✓ порядок исправления выявленных недостатков

Исполнитель не должен обещать свойства, которые невозможно объективно обеспечить или проверить

Заказчик должен иметь законные основания для передачи информации

До начала проекта необходимо определить

- какие данные предоставляет заказчик
- содержит ли информация персональные данные
- имеются ли у заказчика права на передаваемые материалы
- допускается ли их использование в AI-сервисах
- введён ли режим коммерческой тайны
- может ли исполнитель привлекать третьих лиц
- требуется ли обезличивание
- в какие сроки данные должны быть удалены



Передача базы клиентов исполнителю должна быть оформлена не бытовой перепиской, а договорными условиями и документами по обработке персональных данных

Статус сторон должен быть определён отдельно

Если заказчик определяет цели обработки персональных данных, а исполнитель обрабатывает их по его заданию, необходимо оценить применение части 3 статьи 6 Федерального закона № 152-ФЗ.

В поручении должны быть определены

- перечень персональных данных
- перечень операций
- цели обработки
- обязанность соблюдать конфиденциальность
- требования к защите данных
- обязанность подтверждать принятые меры
- порядок действий при инциденте
- срок обработки
- порядок возврата или уничтожения данных



Наличие поручения не освобождает стороны от самостоятельных обязанностей, установленных законодательством.

Права не всегда автоматически переходят заказчику

В AI-проекте могут создаваться

- программа для ЭВМ
- база данных
- интерфейс
- документация
- дизайн
- промпты
- архитектура решения
- методические материалы
- обучающий датасет
- доработки стороннего программного продукта

Договор должен прямо определять

- ✓ какие результаты создаются
- ✓ являются ли они объектами интеллектуальной собственности
- ✓ кому принадлежит исключительное право
- ✓ в какой момент переходят права
- ✓ включена ли передача прав в стоимость
- ✓ какие компоненты принадлежат третьим лицам



Исполнитель не может передать больше прав, чем имеет сам

AI-решение может включать

- ✓ сторонние библиотеки
- ✓ open source-компоненты
- ✓ API внешних сервисов
- ✓ готовые модели
- ✓ плагины
- ✓ элементы дизайна
- ✓ платные и бесплатные базы данных



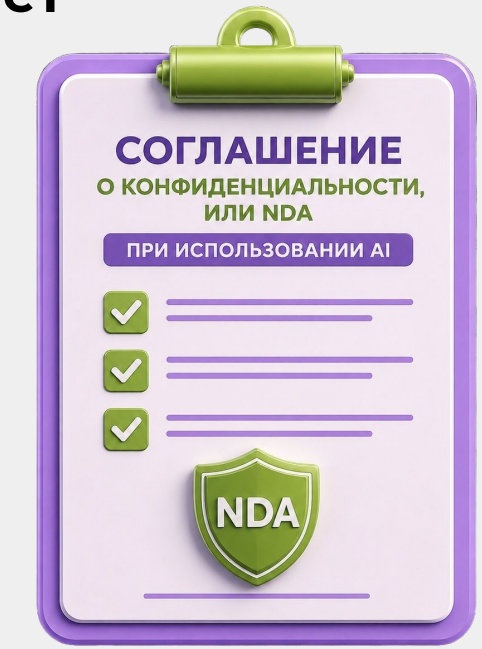
В договоре и документации необходимо

- указать используемые компоненты
- проверить их лицензии
- определить ограничения коммерческого использования
- предупредить заказчика о необходимости оплачивать сторонние сервисы
- исключить обещание передать исключительные права на чужие компоненты
- определить последствия изменения или прекращения работы внешнего сервиса

NDA регулирует обязательства по неразглашению информации

Соглашение о конфиденциальности, или NDA, определяет

- какая информация является конфиденциальной
- в каких целях она может использоваться
- кому разрешен доступ
- допускается ли передача подрядчикам и AI-сервисам
- как должна храниться информация
- срок действия обязательств
- порядок возврата или уничтожения
- ответственность за нарушение



Однако NDA сам по себе не всегда создаёт режим коммерческой тайны. Для этого обладатель информации должен принять меры, предусмотренные статьёй 10 Федерального закона № 98-ФЗ.

Стандартная оговорка может оказаться недостаточной

В договоре рекомендуется определить

- можно ли загружать конфиденциальную информацию в AI
- какие сервисы разрешены
- требуется ли письменное согласование
- необходимо ли обезличивание
- может ли сервис использовать запросы для обучения
- допускается ли хранение истории взаимодействия
- какие меры должен принять исполнитель
- как сообщать об ошибочной загрузке данных



Если договор запрещает передачу сведений любым третьим лицам, загрузка информации во внешний AI-сервис может рассматриваться как нарушение договорного обязательства

Приёмка должна основываться на проверяемых критериях

Рекомендуется определить

- перечень передаваемых материалов
- сценарии тестирования
- тестовый набор данных
- требования к точности
- допустимое количество ошибок
- порядок фиксации недостатков
- сроки исправления
- последствия мотивированного отказа от приёмки
- порядок подписания акта
- момент перехода прав
- начало гарантийного периода



Фраза «система должна давать качественные ответы» является оценочной и затрудняет разрешение спора

AI-ассистент для внутренней базы знаний

Вместо общего требования «правильно отвечать на вопросы» можно установить

- система отвечает только на основании утверждённой базы
- при отсутствии данных сообщает об этом пользователю
- в ответе указывает источник
- не формирует окончательные юридические или медицинские рекомендации
- не раскрывает документы пользователям без соответствующего доступа
- корректно обрабатывает установленный перечень тестовых запросов
- передаёт сложные вопросы человеку
- сохраняет журнал ошибок



Такие критерии позволяют отличить технический недостаток от объективного ограничения модели

Ответственность несёт не алгоритм, а участник правоотношений

Искусственный интеллект не является самостоятельным субъектом гражданского права.

В зависимости от обстоятельств ответственность может нести

- ✓ исполнитель
- ✓ заказчик
- ✓ владелец цифрового продукта
- ✓ оператор информационной системы
- ✓ работодатель
- ✓ пользователь
- ✓ поставщик внешнего сервиса — в пределах его договора

Для определения ответственного лица необходимо установить

- кто выбрал систему
- кто определил цели её использования
- кто предоставил данные
- кто должен был проверить результат
- кто принял окончательное решение
- какое обязательство было нарушено
- имеется ли причинная связь между нарушением и убытками



Основания договорной ответственности

Согласно статье 401 ГК РФ, лицо, не исполнившее либо ненадлежащим образом исполнившее обязательство, несёт ответственность при наличии вины, если законом или договором не предусмотрены иные основания.

В предпринимательских отношениях должник, как правило, отвечает, если не докажет невозможность надлежащего исполнения вследствие обстоятельств непреодолимой силы.



Само по себе использование AI или технический сбой не всегда признаются основанием для освобождения от ответственности

Контроль человека как договорный механизм управления риском

Human-in-the-loop — модель эксплуатации AI, при которой результат системы проверяется, подтверждается или корректируется уполномоченным человеком до совершения юридически или фактически значимого действия.

Такой контроль особенно важен при

- юридических заключениях
- медицинских рекомендациях
- кредитном скоринге
- подборе работников
- работе с жалобами
- расчёте выплат
- публикации рекламных материалов
- принятии решений о правах граждан



В договоре необходимо определить, какая сторона обеспечивает проверку результата и несёт ответственность за окончательное решение

Перед началом работ необходимо согласовать

- ✓ Что именно создаёт или настраивает исполнитель.
- ✓ Какие данные предоставляет заказчик.
- ✓ Какие AI-сервисы разрешено использовать.
- ✓ Где обрабатываются данные.
- ✓ Кто обеспечивает законность их передачи.
- ✓ Кому принадлежат права на результат.
- ✓ Какие сторонние компоненты используются.
- ✓ Как проверяется и принимается система.
- ✓ Кто контролирует ответы AI.
- ✓ Кто устраняет ошибки.
- ✓ Как распределяется ответственность.



Когда необходимо участие юриста или специалиста по безопасности

Договор превращает технологические ожидания в юридические обязательства

В AI-проекте необходимо

- правильно квалифицировать отношения
- подробно описать предмет и результат
- закрепить порядок работы с данными
- распределить права на интеллектуальную собственность
- учесть сторонние сервисы и лицензии
- установить объективные критерии приёмки
- предусмотреть контроль человека
- определить границы и основания ответственности
- зафиксировать процедуру работы с ошибками и изменениями



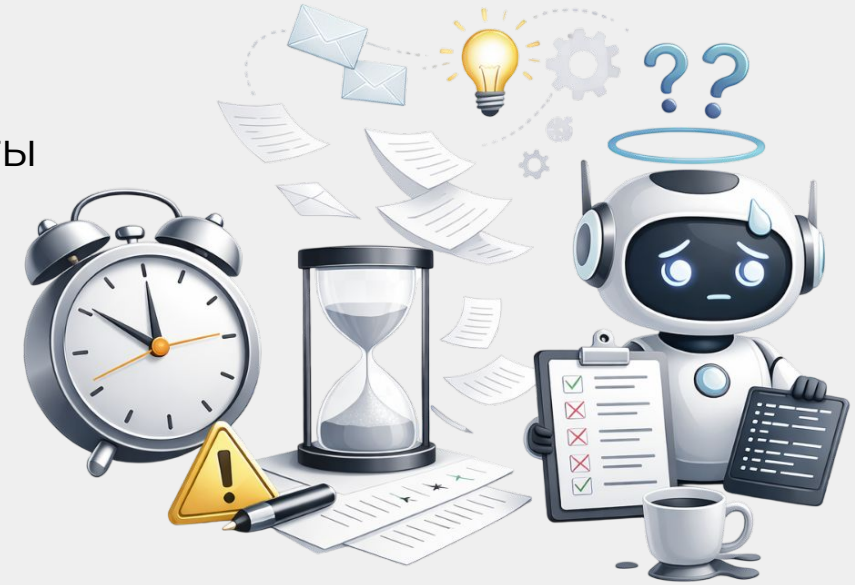
Главный риск — не сама технология, а неопределённость обязанностей сторон

ПРОВЕРКА ЮРИДИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ AI



Почему AI допускает ошибки?

Современные генеративные модели формируют ответ на основе вероятностного прогнозирования последовательности текста.



В результате AI может

- ссылаться на утратившие силу нормативные акты
- использовать устаревшие редакции законов
- путать номера федеральных законов
- ссылаться на несуществующие статьи
- придумывать судебную практику
- неправильно интерпретировать нормы права
- объединять различные нормативные акты в один вывод

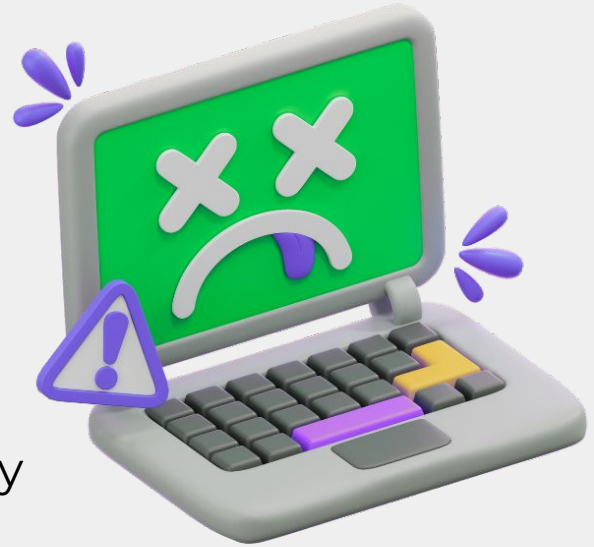
Такие ошибки получили название галлюцинаций искусственного интеллекта.

Что такое галлюцинация AI?

Под галлюцинацией AI понимается формирование системой информации, которая выглядит достоверной, но не соответствует действительности.

В юридической практике это может проявляться следующим образом

- ссылка на несуществующий закон
- неверный номер статьи
- указание отмененной редакции нормативного акта
- вымышленное постановление суда
- ложная цитата государственного органа
- неверный размер штрафа
- ссылка на стандарт, не относящийся к рассматриваемому вопросу



Наиболее опасны ошибки, которые выглядят профессионально и не вызывают сомнений у пользователя

Пример юридической ошибки AI

Запрос

«Какая ответственность предусмотрена за нарушение законодательства о персональных данных?»

Ответ AI

«Штраф составляет от 3 000 до 75 000 рублей.»

Такой ответ может оказаться ошибочным, если нейросеть использовала устаревшую редакцию законодательства.



Правильный подход — проверить действующую редакцию КоАП РФ и дату вступления соответствующих изменений в силу.

Пример методической ошибки

При подготовке документов AI может

✔ корректно построить структуру документа

Но одновременно

❌ сослаться на нормативный акт, которого не существует

❌ привести неверный ГОСТ

❌ указать несуществующую статью закона

❌ использовать утратившую силу редакцию документа.



Поэтому проверке подлежит не только текст документа, но и каждая нормативная ссылка

Какие сведения необходимо проверять в первую очередь

При работе с юридическими текстами рекомендуется проверять

- номер нормативного акта
- полное наименование документа
- дату принятия
- дату вступления в силу
- действующую редакцию
- номер статьи
- действительность судебной практики
- наличие официального опубликования
- актуальность размера ответственности



Официальные источники правовой информации

Юридическая проверка должна осуществляться по официальным источникам.

Основными источниками являются

- Официальный интернет-портал правовой информации (pravo.gov.ru)
- сайты федеральных органов государственной власти
- официальные сайты судов
- опубликованные судебные акты
- государственные информационные системы
- официальные публикации Роскомнадзора
- официальные публикации Минцифры России



Использование неофициальных публикаций допустимо только как вспомогательный источник

Алгоритм проверки юридической информации

Перед использованием ответа AI рекомендуется последовательно проверить

Шаг 1

Существует ли указанный нормативный акт?

Шаг 2

Является ли он действующим?

Шаг 3

Какая редакция действует сегодня?

Шаг 4

Правильно ли указана статья?

Шаг 5

Соответствует ли вывод содержанию закона?



Пример правильного использования AI

Юрист готовит политику обработки персональных данных.

AI помогает

✔ подготовить структуру документа
✔ предложить формулировки
✔ оформить разделы
✔ проверить полноту содержания.

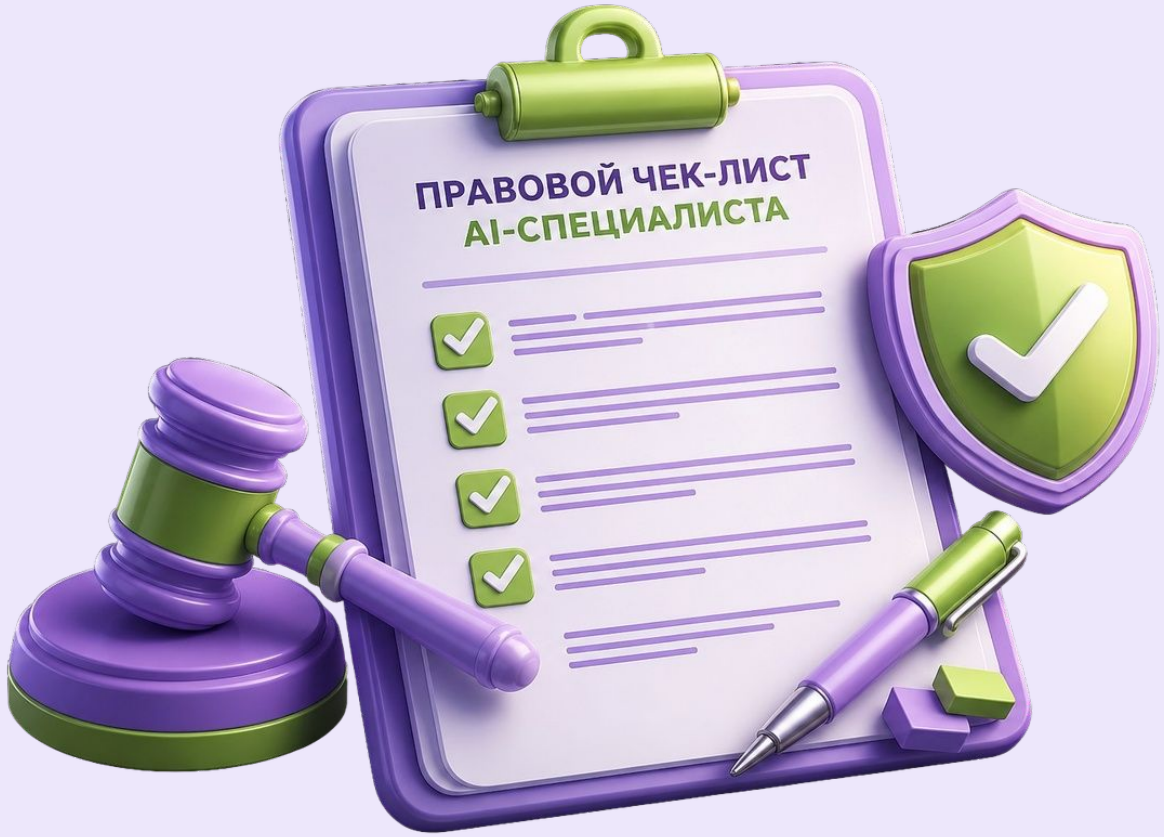
После этого юрист

- проверяет каждую ссылку
- проверяет действующую редакцию закона
- актуализирует размеры ответственности
- корректирует терминологию
- исключает устаревшие положения



Только после такой проверки документ может использоваться в работе

Правовой чек-лист AI-специалиста



Правовой чек-лист AI-специалиста

Перед запуском AI-проекта необходимо провести комплексную юридическую оценку.

Использование искусственного интеллекта затрагивает сразу несколько отраслей права.

Перед запуском AI-решения рекомендуется проверить

- соблюдение требований законодательства
- законность обработки персональных данных
- соблюдение прав на объекты интеллектуальной собственности
- условия использования AI-сервисов
- договорное оформление проекта
- распределение ответственности между участниками проекта
- соблюдение требований информационной безопасности



Правовая проверка позволяет существенно снизить вероятность возникновения юридических рисков на этапе эксплуатации AI-системы

Шаг 1. Определите правовой статус проекта

Шаг 2. Проверьте работу с персональными данными

Шаг 3. Проверьте права на используемые материалы

Шаг 4. Проверьте выбранный AI-сервис

Шаг 5. Проверьте договорную документацию

Шаг 6. Оцените риски использования AI

Шаг 7. Проверьте юридическую информацию



Когда необходимо обратиться к юристу?

Самостоятельная правовая оценка допустима при решении типовых вопросов.

Однако рекомендуется привлечь профильного юриста, если проект предполагает

- обработку больших объёмов персональных данных
- разработку AI-продукта для коммерческого использования
- использование биометрических данных
- работу в сфере медицины, образования, финансов или государственного управления
- передачу данных за пределы Российской Федерации
- разработку пользовательской документации
- подготовку договоров
- передачу интеллектуальных прав
- возникновение претензий со стороны клиентов или государственных органов



Ключевые выводы

В ходе урока мы рассмотрели

- современное правовое регулирование искусственного интеллекта
- требования законодательства о персональных данных
- вопросы интеллектуальной собственности
- юридические особенности использования AI-сервисов
- договорное оформление AI-проектов
- распределение ответственности участников
- методы проверки юридической информации
- алгоритм правовой оценки AI-проекта



Юридическая грамотность становится одной из ключевых компетенций современного AI-специалиста. Она позволяет не только соблюдать требования законодательства, но и создавать технологические решения, которые безопасны для пользователей, заказчиков и бизнеса.